清城凤城“5·22”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025 年 10 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）涉事企业情况.....- 1 -

（二）涉事车辆情况.....- 2 -

（三）涉事人员情况.....- 3 -

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....- 3 -

（一）事发道路环境.....- 3 -

（二）车辆检验鉴定.....- 3 -

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....- 4 -

（一）事故发生经过.....- 4 -

（二）事故应急处置.....- 4 -

（三）善后处理情况.....- 5 -

四、事故原因分析及性质.....- 5 -

（一）事故原因.....- 5 -

（二）事故性质.....- 6 -

五、部门履职情况.....- 6 -

六、对事故有关责任人员和单位的处理建议.....- 6 -

（一）有关人员和单位处理建议.....- 7 -

七、事故防范措施意见建议.....- 7 -

清城凤城“5·22”一般道路交通事故调查报告

2025年5月22日17时17分，林*行驾驶粤R85766号重型自卸货车行驶至明霞大道与清沙大道石坑桥路段时，与由郭*娟驾驶的清远856065号二轮电动车发生碰撞，造成郭*娟受伤送院抢救无效死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于2025年5月23日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、凤城街道办等有关单位组成清城凤城“5·22”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

清远市华弘运输有限公司(简称“华弘公司”):社会信用代码:91441802MAE0L6E96W;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);法定代表人:张平;注册资本:人民币壹佰万元;成立日期:2024年10月10日;经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须批准的项目经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方建筑施工;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;园林绿化工程施工;住所:清远市清城区横荷清远大道6号新力花园5幢2层03号(住改商)。登记机关:清远市清城区市场监督管理局,日期:2025年5月22日。道路运输经营许可证:粤 交运管许可 清 字441800074101号;经营范围:道路普通货物运输;有效期至:2029年3月16日;发证机关:清远市清城区交通运输局,日期:2025年5月26日。

(二)涉事车辆情况

1.粤R85766号重型自卸货车,车辆所有人:清远市华弘运输有限公司,登记地址:广东省清远市清城区海逸路22号敏捷**珺玥**5、6号楼2层商铺03号自编之二。华安财产保险股份有限公司广东分公司交强险,保单号:602238203012025000060;期限至:2025年1月4日止;中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司商业险,保单号:PDAA202544180000003897;期限至:2026年1月8日止。道路交通运输证:粤交运管 清 字4418000828798号;审验有

效期至：2025年12月31日；发证机关：清远市清城区交通运输局，有效期至：2027年12月5日。

2.清远856065号电动自行车，车辆所有人：陈*文，登记地址：广东省清远市清城区洲心伦洲村委会学地村59号。

（三）涉事人员情况

1.林*行，男，53岁，住址：广东省清远市清城区山塘镇塘湾村委会四村52号，驾驶证号：44181119710******5，准驾：A1A2E，驾驶粤R85766号重型自卸货车。

2.郭*娟，女，26岁，住址：四川省自贡市大安区庙坝镇灯杆村7组50号，身份证号：51032219980******9，驾驶清远856065号电动自行车。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事发道路环境

现场位于清远市清沙大道清新区明霞大道北0米（石坑桥路口），道路为T型路口，有标志标线控制，道路线形平直，沥青平坦路面，路面完好，视线良好。

（二）车辆检验鉴定

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为：

1.粤R85766号重型自卸货车，制动系：未见异常；灯光设备：未见安装有后雾灯，不符合技术要求，其余灯组灯光作用正常；转向系：符合技术要求；行驶系：车辆第二、四轴同轴左、

右轮胎花纹不一致，左三轮内轮胎面见有异常缺损，不符合技术要求，其余未见异常。

2. 清远856065号二轮电动车，制动系：符合技术要求；灯光设备：前、后灯组灯光作用正常；转向系：符合技术要求；行驶系：符合技术要求。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2025年5月22日17时17分，林*行驾驶粤R85766号重型自卸货车沿清城区明霞大道往清新方向行驶，行驶至清远市清沙大道清新区明霞大道北0米（石坑桥路口）时，变更车道右转弯驶入清沙大道过程中，与同向在最右侧车道行驶由郭*娟驾驶的清远856065号电动自行车发生碰撞，造成郭*娟死亡及车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置

2025年5月22日17时18分，清城区交警大队清城中队接警，17时26分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，林*行赔偿死者家属丧葬费6.5万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

1.直接原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队（第44180212025000290号）道路交通事故认定书：

（1）林*行驾驶机件不符合技术标准的机动车，违反禁令标志，在禁行路段、禁行时间通行，右转弯驶入清沙大道未按规定使用转向灯，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第三十八条关于“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”、《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款关于“驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第一款第二项关于“机动车应当按照下列规定使用转向灯：（二）向右转弯、向右变更车道、超车完毕驶回原车道、靠路边停车时，应当提前开启

右转向灯。”之规定，是导致此事故发生的全部过错。郭*娟没有导致此事故发生的过错。

（2）林*行承担此事故的全部责任，郭*娟不承担此事故的责任。

2.间接原因

华弘公司未认真履行安全生产主体责任。一是未制止和纠正违章，违反操作规程的。

华弘公司法定代表人未认真履行安全生产主要负责人职责。未认真督促、检查本业户安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）事故性质

经调查认定：清城凤城“5·22”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、部门履职情况

2025年清城区交通运输局根据年度安全生产监督检查计划、“双随机一公开”年度监督计划，结合执法工作要点对全区交通运输行业进行安全检查。今年1-5月共检查企业419家次，检查货运企业169家次，整改隐患问题438个，立案查处交通各类违法案件551宗，联合公安部门开展联合治超工作，查处超限超载车辆986辆，非法改装车辆178宗。其中对清远市华弘运输有限公司开展安全检查3次，发现隐患问题7个，约谈1次，作出行政处罚1次，共处罚10000元。

六、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）有关人员和单位处理建议

粤R85766号重型自卸货车驾驶人林*行，驾驶车辆在禁行时间、禁行路段通行，且在右转弯未开启转向灯，对事故发生负有全部责任。因其涉嫌交通肇事罪，公安机关已按照有关的法律法规追究其法律责任。

华弘公司对此次事故负有责任。建议清城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定[1]，对其进行行政处罚。

华弘公司公司法定代表人未认真履行安全生产主要职责。对此次事故负有责任。建议清城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定[2]，对其进行行政处罚。

六、事故防范措施意见建议

道路运输业户要深刻反省事故教训，加强运输车辆动态监控管理工作，及时发现车辆在禁止时间、禁止路段违规上路从事运输工作，消除驾驶人的违规操作不安全行为。

清城凤城“5·22”一般道路交通事故

[1]1.《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[2]2.《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处一年年收入百分之四十的罚款。

2025年12月2日